

Nr. 100 Vortrag des Reichsärztführers Gerhard Wagner bei Hitler. 14. Juni 1937

R 1501/5585, S. 409 *Teilaufzeichnung Wagners zu P. 2, Abschrift*
R 43 II/733, Bl. 43 *Teilaufzeichnung Wagners zu P. 5, Fotokopie*¹

Beginn:

Beginn:

[Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Staat und Partei im Gesundheitswesen, Approbationsentzug für jüdische Ärzte]

Vertraulich!

Ergebnis des Vortrages beim Führer am 14. Juni 1937 in Gegenwart von Reichsleiter Bormann.

2. In der Gesundheitspolitik lehnt der Führer den Totalitätsanspruch des Reichsministeriums des Innern ab und erkennt ausdrücklich unsere Auffassung als richtig an, daß Gesundheitsführung als Erziehungsaufgabe ein Teil der Menschenführung und damit Aufgabe der Partei ist².

Die Unterschrift einer allgemeinen Bevollmächtigung von mir³ lehnte der Führer mit folgender Begründung ab: Er könne seinen Namen nicht unter eine solche Verordnung setzen, nachdem ein auch von ihm unterschriebenes Gesetz bestände, das dieser Verordnung widerspricht⁴. Im übrigen könnten wir mit einer so allgemein gehaltenen Vollmacht nichts anfangen, würden vielmehr in noch größere Schwierigkeiten kommen. Der Führer hält es für notwendig, daß die Aufgaben von Partei und Staat klar und eindeutig durch eine entsprechende Verordnung getrennt werden. Staatssekretär Lammers sollen wir seinen Auftrag übermitteln, eine derartige Verordnung auszuarbeiten. Die Trennung der Aufgaben wäre nach der Meinung des Führers am besten vorzunehmen nach der Tätigkeit des öffentlichen Gesundheitswesens vor der Machtübernahme und den neuen Aufgaben, die nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus dazu gekommen sind. Diese letzteren Aufgaben wären dann Sache der Partei⁵.

...

5. Als ich dem Führer die Notwendigkeit vortrug, den Ärztestand von Juden zu befreien, erklärte der Führer, daß er diese Bereinigung für außerordentlich notwendig und dringlich hielte. Er hielte es auch nicht für richtig, daß weiterhin jüdische Ärzte entsprechend dem Anteil der jüdischen Bevöl-

¹ Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12091. Vollständige Niederschrift nicht ermittelt.

² Zum Kompetenzanspruch Wagners, ausgehend von seiner Kritik an der Durchführung des ErbgesundheitsG, s. Dok. Nr. 91, mit dortigen Hinweisen zum Kontext.

³ Wagner hatte Hitler Alternativfassungen einer Verfügung und eines kürzeren Erlasses vorgelegt; s. R 1501/5585, S. 405–407; R 22/4005, Bl. 59 f. Der Entw. einer geh. „Verfügung“ lautete: „Die Gesundheitsführung des deutschen Volkes ist ein wichtiger Teil der Menschenführung und damit Aufgabe der Partei. – Ich beauftrage mit dieser Aufgabe den Leiter des Hauptamts für Volksgesundheit der NSDAP, Hauptdienstleiter Dr. Wagner. – Ihm obliegt der Zusammenschluß der auf dem Gebiete der Volksgesundheit tätigen Partei- und Volksgenossen zu weltanschaulicher Ausrichtung und zum Einsatz in der Gesundheitsführung. – Für die NSDAP, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände ist er die auf dem gesamten Gebiete der Volksgesundheit, Bevölkerungspolitik und Rassenpflege allein zuständige Stelle.“

Der geh. Entw. eines unbetitelten Ernennungserlasses lautete: „Hiermit ernenne ich den Reichsgesundheitsführer der NSDAP zu meinem Sonderbeauftragten für alle Fragen der Volksgesundheit, der Bevölkerungspolitik und Rassenpflege. Er erhält seine Weisungen unmittelbar von mir. Er ist berechtigt und beauftragt, mir unmittelbar seine Vorschläge einzureichen für die Gesundheitsführung des deutschen Volkes.“

⁴ Das *Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens* vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 531), auf das der Aufbau einer staatl. Gesundheitsverwaltung unter Leitung des RIM zurückging; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 5; A. LABISCH/F. TENNSTEDT, *Gesundheitsamt oder Amt für Volksgesundheit?*, in: FREI, *Medizin*, S. 33–66, hier 43–51.

⁵ Dem RIM übermittelter analoger Vorschlag Wagners zur Aufgabenteilung in R 1501/5585, S. 411–429.

kerung zugelassen würden⁶. Auf jeden Fall müßten auch diese Ärzte im Kriegsfall ausgeschaltet werden. Die Bereinigung des Ärztestandes hält der Führer für wichtiger als z. B. die des Beamtenkörpers, da die Aufgabe des Arztes nach seiner Meinung eine volkführende ist bzw. sein soll.

Der Führer beauftragte uns, Staatssekretär Lammers seinen Auftrag zu übermitteln, die gesetzliche Grundlage auszuarbeiten zur Ausschaltung der jetzt noch tätigen jüdischen Ärzte (Approbationsentziehung).

Als ich dem Führer erklärte, daß die Ärzteschaft bereit wäre, den ausgeschalteten jüdischen Ärzten ein Mindesteinkommen aus ihren Mitteln zu bezahlen, erklärte der Führer, daß bei der Wichtigkeit der Frage dies der Staat tun müsse. Ich schätzte den in Frage kommenden Betrag auf jährlich etwa 10 Millionen Mark mit der Maßgabe, daß diese Summe natürlich von Jahr zu Jahr geringer wird⁷.

⁶ Wie es die *Reichsärzteordnung* vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1433) vorsah, die eine entspr. Klausel über die Versagung der ärztl. Bestallung für Jungärzte enthielt, aber noch nicht generell zu ihrer Rücknahme bei bereits approbierten jüd. Ärzten ermächtigte; s. ARH II/2, Nrr. 279, 282 P. 1.

⁷ Am 13. 8. 1937 richtete StS Lammers ein geh. Schreiben an StS Pfundtner und StS Schlegelberger, wonach Hitler Vorschläge für eine „vernünftige“ Handhabung des ErbgesundheitsG erwartete, die in einer gemeinsamen Besprechung mit RÄF Wagner zu formulieren seien; R 1501/5585, S. 529–531. RIM Frick vermerkte dazu mit Marg. vom 22. 8.: „Wir müssen das Prävenire spielen und die zweifellos bestehenden Mißstände durch sofortige, einschneidende Maßnahmen unterbinden.“ Ebd. S. 533. In der Unterredung, zu der Lammers auf 1. 9. 1937 in das Dienstgebäude der Rkei in Berchtesgaden einlud, sollte besprochen werden: 1. die Handhabung des ErbgesundheitsG, 2. die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen RIM und Partei in der Gesundheitsführung, 3. die „Ausscheidung nichtarischer Ärzte aus der ärztlichen Praxis“; R 43 II/733, Bl. 44–48; R 1501/5516, S. 11–15. Das Treffen wurde aber wegen dienstl. Verhinderung Pfundtners verschoben; R 1501/5585, S. 535. Lammers ersuchte den RIM deshalb am 27. 8., die Zwangssterilisierung in umstrittenen Fällen vorerst auszusetzen; ebd. S. 539–541. Fortgang s. Dok. Nrr. 157 und 180.

Zitierhinweis

Nr. 100 Vortrag des Reichsärztesführers Gerhard Wagner bei Hitler. 14. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d100>